

Nr. 294 Begründung zum Gesetz über den Neuaufbau des Reichs. [28. Januar 1934]¹⁾*R 18/5436, S. 312–324**Beginn:**Beginn:*

Nach jahrhundertelangem Ringen um die Reichseinheit hat es endlich die nationalsozialistische Bewegung fertig gebracht, das gesamte deutsche Volk wie in seinen Ständen, so auch in seinen einzelnen Stämmen so weitgehend zu einigen, daß nur noch eine einheitliche politische Willensbildung möglich ist und anerkannt wird. Dementsprechend ist die frühere und in Rudimenten bis jetzt noch fortbestehende bundesstaatliche Zersplitterung sinnlos geworden. Es gilt jetzt, aus diesem tatsächlichen Zustand die staatsrechtliche Folgerung zu ziehen und durch eine Reichsreform den politischen Einheitsstaat des deutschen Volkes neu zu bauen. Den Grundstein für diese Reichsreform legt das vorliegende Gesetz über den Neuaufbau des Reichs²⁾, das seiner Bedeutung entsprechend von dem Reichstage und damit von demjenigen Organ des Reiches beschlossen wird, in dem das politische Vertrauen des gesamten Reichsvolkes zu seiner nationalsozialistischen Führung vor dem eigenen Volke, allen fremden Völkern und vor der Geschichte nachgewiesen wird. Die Beteiligung des Reichsrats erweist, daß auch die Länderregierungen der Errichtung des Einheitsstaates vollauf zustimmen und in Deutschland keine Streitigkeiten zwischen verschiedenen Staatsgewalten bestehen³⁾.

- 1) Unter diesem Datum von RegPräs. Nicolai dem RIM mit folgendem Begleitvermerk zugeleitet: „Dem Herrn Reichsminister durch den Herrn Staatssekretär lege ich die ‚Amtliche Begründung‘ zum Gesetz vom 30. Januar 1934 vor. Nach Erlass des Gesetzes wird sie im Reichsanzeiger zu veröffentlichen sein und der Presse zugeleitet werden müssen. Nicolai, 28. 1.“ – Die Begründung wurde jedoch nicht veröffentlicht.
- 2) Der diesbez. GesEntw. wurde der RReg. nicht zur Entscheidung vorgelegt. Er wurde von „Hitler, Dr. Frick und Genossen“ am 30. 1. als Initiativantrag im RT eingebracht (RT- Drucks. Nr. 4, IX. Wahlperiode; Aktenexemplar in R 18/5436, S. 268) und von diesem – wie ebenso auch vom RR – am gleichen Tage „einstimmig und ohne Aussprache“ angenommen (Berichte über die Sitzungen des RT und RR in: RAnz. vom 31. 1.). – Das Gesetz, vom RPräs. vollzogen am 30. 1. 34 (RGBl. I, S. 75), lautete in seinen wichtigsten Teilen: Artikel 1: „Die Volksvertretungen der Länder werden aufgehoben.“ Artikel 2: „(1) Die Hoheitsrechte der Länder gehen auf das Reich über. (2) Die Landesregierungen unterstehen der Reichsregierung.“ Artikel 3: „Die Reichsstatthalter unterstehen der Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern.“ Artikel 4: „Die Reichsregierung kann neues Verfassungsrecht setzen.“ Artikel 5: „Der Reichsminister des Innern erläßt die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften.“ – Zur *Vorgeschichte*: Die bei den Akten des RIMin. befindlichen umfangreichen Materialien, insbesondere die zahlreichen, leider meist undatierten, im Wortlaut von der Endfassung zunächst erheblich abweichenden Vorentwürfe (R 18/5436 und 5439) lassen erkennen, daß Beratungen über die Aufstellung eines solchen Gesetzes schon im Oktober 1933 aufgenommen worden waren. Am 23. 11. 33 legte Nicolai einen „Abänderungsentwurf zum Entwurf des Herrn Ministers“ vor, der in den Artikeln 1–3 und 5 bereits fast völlig mit der Endfassung übereinstimmte, in Artikel 4 aber wie folgt lautete: „Der Reichskanzler kann durch Gesetz das Reich neu gliedern und Verfassung und Verwaltung neu ordnen. Die Rechte des Reichspräsidenten bleiben unberührt.“ In dieser Fassung wurde der Entwurf vom RIM an einem der folgenden Tage dem RK vorgelegt, der, so Pfundtner in einem Vermerk vom 27. 11., grundsätzlich zustimmte, bezüglich des Artikels 4 jedoch eine „allgemeine“ Formulierung verlangte, „die unnötige Beunruhigungen unter allen Umständen vermeidet“. Pfundtner und Referenten des RIMin. einigten sich daraufhin bei einer Besprechung am 28. 11. für diesen Artikel auf folgenden Wortlaut: „Die Reichsregierung kann neues Verfassungsrecht setzen. Die Rechte des Reichspräsidenten bleiben unberührt.“ (R 18/5436, S. 218–236). Durch Streichung des zweiten, die Rechte des RPräs. betreffenden Satzes wurde schließlich am 26. 1. 34 (Vermerk des MinR Medicus, ebd., S. 281 a–282) die endgültige Fassung hergestellt.
- 3) Am 7. 2. 34 legte der RIM den „Entwurf eines Gesetzes über die Auflösung des Reichsrats“ vor und erklärte in der Begründung: Nachdem durch das „Gesetz über den Neuaufbau des Reichs“ die Hoheitsrechte der Länder auf das Reich „übergegangen und die Landesregierungen der Reichsregierung unterstellt sind, bleibt für eine mit den Befugnissen des Reichsrats ausgestattete Körperschaft kein Raum mehr“. Schon bei Beginn der durch das Ermächtigungsgesetz vom 24. 3. 33 eingeführten vereinfachten Gesetzgebung habe der RR seine Bedeutung als legislative Institution weitgehend verloren. „Die etwa notwendige Information der Landesregierungen ging nicht mehr über den Reichsrat, sondern über die Reichsstatthalter. Es verblieb sonach nur die Mitwirkung des Reichsrats bei Ausführungsvorschriften zu den früheren Parlamentsgesetzen und den Notverordnungen, ferner

Zu *Artikel 1*: Bis zur nationalsozialistischen Revolution hatten wir neben der Staatsgewalt des Reiches die Staatsgewalten der Länder. Da sie aus eigenem Rechte bestanden, konnten sie voneinander abweichende politische Linien befolgen. Dies trat vor allem nach 1918 zu Tage, als in der demokratischen Republik die Landtage der Länder für die Zielsetzung der Regierungspolitik der Länder fast allein maßgeblich wurden. Der nationalsozialistische Staat beseitigte die Möglichkeiten eines feindlichen Gegeneinanderregierens des Reichs und der einzelnen Länder durch Gleichschaltung der Landtage (Erstes Gleichschaltungsgesetz vom 31. März 1933, RGBl. I, S. 153) und die Einsetzung von Reichsstatthaltern in den Ländern (Reichsstatthaltergesetz vom 7. April 1933, RGBl. I, S. 173), nahm den Landtagen gleichzeitig die politische Macht, indem er den Landesregierungen das bis dahin den Landtagen zustehende Recht der Gesetzgebung übertrug (Erstes Gleichschaltungsgesetz), die Landesregierungen von Mißtrauensbeschlüssen der Landtage unabhängig machte und ihre Bestellung in die Hand der Reichsstatthalter legte (Reichsstatthaltergesetz). Mit dieser Sicherung der autoritativen Führung waren die Landtage praktisch überflüssig geworden, weil die Länderverwaltungen unmittelbar vom Reiche abhängig wurden. Infolgedessen erschien es zwecklos, nach Auflösung des Reichstags am 14. Oktober 1933 die mit der Reichstagsauflösung gleichzeitig aufgelösten und politisch völlig bedeutungslosen Landtage neu entstehen zu lassen. Auf Anweisung des Reichs sahen daher die Reichsstatthalter davon ab, Neuwahlen für die Landtage auszuschreiben, und der so geschaffene tatsächliche Zustand findet nunmehr durch formelle Aufhebung der Landtage in Artikel 1 des Gesetzes seine gesetzliche Billigung.

Im demokratischen Staate hatten die Landtage die besondere Aufgabe, Kontrollorgane der Landesregierungen zu sein und als solche vor allem die Haushaltspläne festzustellen. Es entspricht den Grundsätzen des Einheitsstaates sowohl als auch dem nationalsozialistischen Führungsgrundsatz, daß diese „Verantwortung nach unten“ in eine Verantwortung dem Reiche gegenüber umgestaltet wird. Diesem Zwecke entsprechend bringt das vorliegende Gesetz die Unterstellung der Länder unter das Reich, die in den Artikeln 2 und 3 ihren Ausdruck findet⁴⁾.

Zu *Artikel 2*: Gab es bisher neben der Staatsgewalt des Reichs noch die Staatsgewalten der Länder, so wird durch Absatz 1 des Artikels 2 jetzt eindeutig festgestellt, daß es fortan nur noch eine einzige Staatsgewalt in Deutschland gibt. Die aus eigenem Recht den Ländern zustehenden Hoheitsrechte gehen auf das Reich über. Die Staatsgewalt der Länder ist fortan nur noch eine von der Staatsgewalt des Reichs abgeleitete Gewalt. Es gibt folglich auch keine Beamten der Länder mehr, sondern sie sind fortan mittelbare Reichsbeamte. Die Länder stehen also dem Reiche nicht mehr als Träger eigener Hoheit gegenüber, sondern sie führen ihre Verwaltung als abgezweigte Reichsverwaltung. Sie sind also dem Reiche gegenüber nur noch Selbstverwaltungskörperschaften, die ihre Hoheit vom Reiche ableiten.

Soweit jedoch die Länder privatrechtliche Rechte und Pflichten haben, also beispielsweise Eigentum an Domänen und Forsten, verbleiben diese den Ländern als Personen des öffentlichen Rechts. Auch sonst wird zunächst an der Verteilung der Zuständigkeiten in Verwaltung und Gesetzgebung nichts geändert, bis von Fall zu Fall eine Neuordnung erfolgt.

Hingegen ist die Bestimmung des Absatzes 2 des Artikels 2 auch praktisch von größter Bedeutung. Während bisher die Landesregierungen der Reichsregierung gegenüber unabhängig und als eine Staatsregierung der anderen Staatsregierung des Reichs gegenüber formell gleichberechtigt

die Mitwirkung bei Verwaltungsakten.“ Auch diese Tätigkeit „hatte sich auf Grund der geänderten Geschäftsordnung [vgl. Dok. Nr. 198] in den letzten Monaten fast ausschließlich in der Form eines schriftlichen (Umlauf-)Verfahrens abgespielt“. – Das Gesetz wurde von der RReg. am 13. 2. im Umlaufwege angenommen (R 43 I/1030, Bl. 265–269) und vom RK am 14. 2. 34 vollzogen (RGBl. I, S. 89). – Über die weitgehenden Konsequenzen des „Gesetzes über den Neuaufbau des Reichs“ scheint der RPräs. spät und unvollständig unterrichtet worden zu sein. Noch am Neujahrstag 1934 hatte er vor Vertretern des RR „seiner persönlichen Auffassung gegen eine übereilte Reichsreform dahin Ausdruck gegeben, daß er hoffe, daß er mit dem Reichsrat und den Herren, die die Länder im Reichsrat vertreten, noch lange weiter Zusammenarbeiten könne“ (Schreiben des MinDirig. Doehle an den Gesandten Boden vom 2. 1. 34 in R 18/5436, S. 270).

4) S. unten Anm. 5.

waren, werden die Länderregierungen jetzt der Reichsregierung untergeordnet. Die Reichsregierung tritt also den Landesregierungen gegenüber in ein Vorgesetztenverhältnis. Das schließt ein, daß die Reichsregierung im Rahmen der Gesetze eine unumschränkte Anweisungsbefugnis erhält. Diese Befugnis ist auch nicht beschränkt auf die Hoheitsrechte, sondern erstreckt sich darüber hinaus auch auf die nicht zur Ausübung staatlicher Hoheitsrechte gehörende Tätigkeit der Landesregierungen und Landesverwaltungen, was sich schon daraus ergibt, daß die Kontrollrechte der Landtage durch die Unterstellung der Länder unter das Reich zu ersetzen sind. Das Vorgesetztenverhältnis der Reichsregierung über die Landesregierungen umfaßt also sowohl ein allgemeines Kontrollrecht, beispielsweise bezüglich der Haushalte⁵⁾, als auch das Recht, alle fraglichen Einzelheiten durch zu Gehorsam verpflichtende Anweisung autoritativ zu regeln, zum Beispiel die Ernennung und Versetzung von Beamten anzuordnen, die Neueinrichtung von Stellen zu verbieten, bestimmte Ausgaben zu untersagen, gewisse polizeiliche Maßnahmen zu verlangen usw. Dagegen, daß das Reich Verfügungen dieser Art trifft, während die finanziellen Folgen von den Ländern zu tragen sind, ist kein gesetzlich normierter Schutz gegeben und erscheint auch überflüssig, weil die Reichsregierung die Interessen der Länder nicht weniger wahrnehmen wird als die Landesregierungen selbst und ein Gegensatz zwischen beiden nicht mehr denkbar erscheint.

Die Unterstellung der Landesregierungen unter das Anweisungsrecht der Reichsregierung schließt das Recht ein, Anweisungen zu erteilen, es schafft aber damit regelmäßig nicht eine neue Instanz über den Länderministerien. Das Reich hat das Recht, aber nicht die Pflicht, Anweisungen zu erteilen. Die letzten Entscheidungen verbleiben nach außen hin in der Hand der höchsten Länderbehörden, die zwar gehalten werden können, in bestimmter Weise zu handeln oder eine ergangene Entscheidung aufzuheben oder abzuändern, aber es besteht nach außen hin für das Reich keine Verpflichtung, auf Beschwerden hin eine Nachprüfung einzelner Verwaltungshandlungen der Länder vorzunehmen und von sich aus der Beschwerde abzuhelpen. Praktisch wird deshalb von dem Anweisungsrecht auch nur ein beschränkter Gebrauch gemacht werden, da andernfalls unsere Verwaltung durch Einrichtung einer neuen Instanz und eine überflüssige Vergrößerung des Behördenumfanges nur noch mehr kompliziert würde, als sie es infolge der geschichtlichen Entwicklung ohnehin schon ist.

Gesetzlich bestimmt ist, daß die Landesregierungen der Reichsregierung unterstehen. Dies bedeutet also, daß der einzelne Reichsminister dem einzelnen Landesminister vorgesetzt ist. Daß jeder Reichsminister im Rahmen seines Ressorts dem entsprechend zuständigen Länderminister direkte Anweisung erteilt, ist schon deshalb richtig, weil jeder Reichsminister in seinem Bereich im Namen der gesamten Reichsregierung tätig ist. Die Landesministerien oder sonstigen obersten Behörden der Länder werden damit Außenstellen der entsprechenden Reichsministerien. Ergeht an die Länderministerien eine Anweisung, so sind sie verpflichtet, diese durchzuführen und [sind] hierfür dem zuständigen Reichsminister verantwortlich. Insoweit derartige Anweisungen ergehen, treten sie vor die im Reichsstatthaltergesetz festgelegten Befugnisse der Reichsstatthalter. Andernfalls wäre es denkbar, daß sich einzelne Maßnahmen der Reichsstatthalter mit solchen der Reichsregierung kreuzten.

5) Mit gemeinsamem Schreiben an die „Landesregierungen, soweit vorhanden, Finanz- und Innenministerien“ vom 8. 2. 34 verfügten der RFM und der RIM u. a.: 1. Da die Haushaltsgesetze der Länder nach § 3 der „Ersten Verordnung über den Neuaufbau des Reichs“ vom 2. 2. 34 (RGBl. I, S. 81) der Zustimmung des RFM „bedürfen, sind sie diesem rechtzeitig vorzulegen“. 2. „Es ist unzulässig, Haushaltsfehlbeträge durch Einstellung von Reichszuschüssen, die über den Rahmen der Leistungen des Reichs aus dem Finanzausgleich hinausgehen, zum Ausgleich zu bringen.“ 3. „Bei der Aufstellung und bei der Ausführung der Haushaltspläne ist auf größte Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit strengstens Bedacht zu nehmen. Die Übernahme von Verpflichtungen, die über mehrere Haushaltsjahre hinausgehen und bei weiterer Durchführung des Neuaufbaus in späterer Zeit den Reichshaushalt belasten würden, ist nach Möglichkeit zu vermeiden.“ 4. „Die Aufnahme von Anleihen bedarf in jedem Fall der Zustimmung des Reichsministers der Finanzen. Die Aufnahme von Kassenkrediten bedarf einer solchen Zustimmung bis auf weiteres nicht.“ 5. „Gesetze, Rechtsverordnungen und sonstige grundsätzliche Vorschriften, die die Finanzen des Landes oder seiner Gemeinden berühren, sind dem Reichsminister der Finanzen rechtzeitig vorzulegen und bedürfen zum Erlaß seiner Zustimmung.“ (R 43 II/495, Bl. 149–152). Zur weiteren Durchführung des Gesetzes über den Neuaufbau des Reichs auf finanz- und haushaltspolitischem Gebiet reiches Material auch in R 2/20769–20774.

Zu *Artikel 3*: Durch Artikel 3 erhält das Reich auch den Reichsstatthaltern gegenüber ein Aufsichtsrecht. Dieses Aufsichtsrecht wird von dem Reichsminister des Innern ausgeübt, und zwar in allen Angelegenheiten, die die Reichsstatthalter betreffen, gleichgültig, ob es sich um eine Tätigkeit handelt, die sachlich zum Aufgabenbereich des Reichsministers des Innern gehört oder, wie das Begnadigungsrecht, zu dem eines anderen Reichsressorts. Es erschien zweckmäßig, die sachliche Aufsicht über die Reichsstatthalter einheitlich von einer Stelle aus zu führen, um unter Umständen nicht leicht zu entscheidende Zuständigkeitszweifel zu vermeiden, was bei der Mannigfaltigkeit der den Reichsstatthaltern als politischen Kommissaren obliegenden Aufgaben Schwierigkeiten bereitet hätte. Die Aufsicht wird aber als „Dienstaufsicht“ bezeichnet, was zum Ausdruck bringt, daß solche Angelegenheiten, die zum Tätigkeitsbereich der Reichsstatthalter in ihrer Eigenschaft als Gauleiter gehören, nicht der Entscheidung des Reichsministers des Innern unterliegen, sondern von den zuständigen Instanzen der N.S.D.A.P. zu beurteilen sind. Andererseits unterliegen der Dienstaufsicht [nicht] nur einzelne Maßnahmen der Reichsstatthalter, gegen die etwa Beschwerde erhoben wird, sondern die gesamte Tätigkeit und das gesamte Verhalten der Reichsstatthalter analog der Aufsicht, die von den Vorgesetzten Behörden gegenüber den Beamten geführt wird, da ja im öffentlichen Dienste allgemein zwischen rein dienstlichem und rein privatem Handeln eine krasse Unterscheidung praktisch unmöglich ist.

Mit dieser Unterstellung der Reichsstatthalter unter die Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern wird eine im Reichsstatthaltergesetz offen gelassene Lücke ausgefüllt. Es war bisher nur bestimmt, wer die Reichsstatthalter einsetzt und absetzt, es war aber zweifelhaft, wem die Reichsstatthalter laufend unterstellt waren; eine zur Führung einer Dienstaufsicht geeignete Behörde war nicht bestimmt, und es war unklar, welche Stelle zur Erledigung von Beschwerden zuständig war⁶⁾). Diese Lücke wird jetzt ausgefüllt, eine Notwendigkeit, die vor allem im Hinblick auf die Durchführung der Reichsreformatarbeiten besteht.

Zu *Artikel 4*: Der Neubau des Reichs wird nicht nur durch Gesetz erfolgen, sondern, soweit eine gesetzliche Regelung rechtlich nicht notwendig erscheint – vor allem nach der Verwaltungsseite hin –, auch durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften und durch sonstige Maßnahmen organisatorischer Art. Für derartige staatsrechtliche Maßnahmen wird in *Artikel 5* die ausschließliche Zuständigkeit des Reichsministers des Innern festgesetzt. Die Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Reichsministers des Innern aber werden vor allem solche Punkte betreffen, die der Vorbereitung der kommenden gesetzlichen Reichsreform dienen, außerdem werden aber alle diejenigen Zweifel zu klären sein, die sich hinsichtlich des Verkehrs zwischen Reich und Ländern ergeben sollten und einer Ordnung bedürfen.

Zu *Artikel 6*: So wird am Tage der Verkündung dieses Gesetzes die staatsrechtliche demokratische Vergangenheit Deutschlands endgültig zu Grabe getragen. Mit der Errichtung des Einheitsstaates aber werden verwirrende, umstürzende, übereilte und schwierig durchzuführende Behördenumlegungen, Zuständigkeitsneuerungen und Gebietsänderungen zunächst noch vermieden, aber gleichwohl der zielbewußten Neuordnung unseres Staatsrechts und unserer Behördenorganisation durch Beseitigung der gesetzlichen Hemmnisse und durch Schaffung von ausgedehnten Vollmachten die Wege geebnet, die schließlich einmünden in den Neuaufbau des Reichs der Deutschen.

⁶⁾ Zu dieser Problematik, die schon bei den Besprechungen der Reichsstatthalter am 28. 9. 33 (Dok. Nr. 221) hervorgetreten war, s. weiter Dok. Nr. 329.

Zitierhinweis

Nr. 294 Begründung zum Gesetz über den Neuaufbau des Reichs. [28. Januar 1934]) in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d294>